

第67416980号“CATRIN及图”商标

准予注册的决定

(2024)商标异字第0000017835号

异议人：广州市紫曦企业管理有限公司

委托代理人：北京天昊联合知识产权代理有限公司

被异议人：广州家溢鸿皮具有限公司

异议人广州市紫曦企业管理有限公司对被异议人广州家溢鸿皮具有限公司经我局初步审定并刊登在第1835期《商标公告》第67416980号“CATRIN及图”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“CATRIN及图”指定使用于第25类“外套；连衣裙；针织服装”等商品上。异议人引证在先注册的第5662624号“图形”、第7850521号“CABBEEN CHIC及图”等商标，核定使用于第25类“服装；鞋；袜”等商品上。被异议商标指定使用商品与异议人引证商标核定使用部分商品在功能用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同，属于类似商品。但双方商标在构图设计、视觉效果及整体外观等方面具有一定区别，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标，如予并存使用应不致造成相关消费者的混淆误认。异议人称被异议商标的注册使用侵犯其著作权，但被异议商标“图形”与异议人称其享有著作权的作品在独创性表达等方面具有一定差异，未构成实质性近似，因此被异议商标的注册使用未构成对异议人著作权的侵犯。虽然异议人注册并使用在“服装”商品上的第1089172号“CABBEEN”商标曾获得《商标法》第十三条的保护，但鉴于被异议商标与该商标具有一定差异，因此被异议商标未构成对该商标的摹仿，被异议商标的注册与使用应不会产生误导公众和损害异议人利益的后果。异议人称被异议人违反诚实信用原则，恶意复制、摹仿、抢注其商标等证据不足。其另称被异议商标的注册使用违反了《商标法》第四条、第十条第一款第（七）（八）项、第四十四条第一款等相关规定证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67416980号“CATRIN及图”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2024年03月06日